

1501987-36.2020.8.26.0118

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANO PERSIANO DE CASTRO

Comarca: Cananéia

Foro: Foro de Cananéia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... tem denúncias anônimas versando sobre tráfico de drogas, neste mesmo local, e a adolescente tratava-se de Thaynara Lara de Souza, recentemente apreendida por tráfico de drogas. Em revista a Elton foi localizado em sua mão direita o valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), sendo 2 notas de R\$ 5,00, 3 notas de R\$ 10,00, 3 notas de R\$ 20,00 e uma nota de R\$ 50,00), entre ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cananéia

Foro de Cananéia

Vara Única

Rua Pero Lobo, 75, Cananeia - SP - cep 11990-000

1501987-36.2020.8.26.0118 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501987-36.2020.8.26.0118

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELTON DOMINGUES DE SOUSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANO PERSIANO DE CASTRO

ELTON DOMINGUES DE SOUSA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo pela suposta prática da conduta descrita pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a acusação que no dia 23 de janeiro de 2020, por volta das 12h45, na Rua Silvino de Araújo, nº 1063, no centro desta cidade e comarca de Cananeia, ELTON DOMINGUES DE SOUSA, vulgo "Orelha", trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, drogas consistentes em duas porções de cocaína, pesando aproximadamente 13,0g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu foi preso em flagrante (fl. 4/5) e foi determinada sua liberdade provisória (fls. 35/36).

A denúncia foi recebida em 03 de julho de 2020 pela decisão de fls. 57/58.

O acusado foi citado (84/85) e apresentou defesa prévia (91/94).

Não sendo caso de absolvição sumária, foi realizada a instrução processual, ao longo da qual foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais em audiência. É o relatório.

Fundamento e Decido.

Encontram-se presentes os pressupostos processuais legalmente exigidos, bem como as condições imprescindíveis ao exercício do direito de ação. Assim, avanço ao exame do mérito.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 4/5), boletim de ocorrência policial (fls. 6/8), auto de exibição e apreensão (fls.9/10), auto de constatação de substância entorpecente (fls. 11/12 e fls. 46/48), bem como pela prova oral coligida.

O acusado, ouvido perante a autoridade policial (fl. 16), declarou "QUE veio de Curitiba para residir neste município de Cananéia há aproximadamente 4 meses e, devido a falta de dinheiro passou a vender drogas e esta droga que estava vendendo era pela segunda vez. Que pegou desta segunda vez um kit contendo 28 pinos de cocaína pelo valor total de R\$ 280,00, que seria pago ao dono da droga o valor de R\$ 200,00 (duzentos reais) e ficaria para si o valor R\$ 80,00 (oitenta reais) pela venda das drogas. Que não sabe informar o nome da pessoal a qual lhe passava as drogas. "

Em juízo, ELTON DOMINGUES DE SOUSA exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Os policiais militares IVAN MENDONCA SANTANA e JAMILSON SANTO MORAES, disseram em solo policial (fl. 13/14) que "estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram um casal em atitude suspeita, sentados na calçada do Bar do Leonel e, ao se aproximarem puderam ver que o indivíduo tratava-se de Elton, vulgo 'orelha', o qual tem denúncias anônimas versando sobre tráfico de drogas, neste mesmo local, e a adolescente tratava-se de Thaynara Lara de Souza, recentemente apreendida por tráfico de drogas. Em revista a Elton foi localizado em sua mão direita o valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), sendo 2 notas de R\$ 5,00, 3 notas de R\$ 10,00, 3 notas de R\$ 20,00 e uma nota de R\$ 50,00), entre Elton e Thaynara, que estavam sentados, foram localizados 2 pinos contendo substância similar a cocaína. Foi solicitado apoio à CB PM Renata para revista pessoal de Thaynara, porém nada foi localizado com a adolescente. Diante dos fatos encaminharam os envolvidos e as apreensões para esta Delegacia de Polícia, onde, a Autoridade Policial ratificou a voz de prisão em flagrante a Elton pelo cometimento do crime de tráfico de drogas." Compromissados, os militares confirmaram em juízo os relatos apresentados à autoridade policial, ressaltando que o denunciado já foi abordado em outras oportunidades por suspeita de tráfico de entorpecentes.

THAYNARA LARA DE SOUZA, disse em solo policial (fl.15) que "conhece Elton e ele é seu namorado. Que não tinha conhecimento de que ele vendia drogas. Que soube somente hoje, quando os policiais encontraram a droga entre a Depoente e Elton. Que estavam sentados na calçada do Bar do Leonel quando os policiais chegaram e abordaram, sendo que Elton foi revistado pelos policiais e a Depoente por uma policial feminina."

Ouvida como informante, disse que não falou com o acusado sobre os fatos, mas estava presente quando a abordagem ocorreu e viu que os entorpecentes apreendidos foram localizados no chão.

Da análise dos fatos, tenho que a pretensão acusatória merece prosperar.

Como se sabe, o art. 33 da Lei de Drogas apresenta diversos núcleos: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas.

Na espécie, a prova oral é precisa a indicar que ELTON DOMINGUES DE SOUZA portava as substâncias constantes na denúncia, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Sobre a prova testemunhal, registro que nada há nos autos a indicar que os militares tivessem qualquer interesse em prejudicar o denunciado perante este juízo, o que afasta qualquer tese a colocar dúvidas sobre seus relatos. Nesse sentido:

Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Impossibilidade de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Tóxicos. Circunstâncias da apreensão que indicam

seguramente a prática do tráfico de entorpecentes. Condenação acertada. Quantidade de drogas e circunstâncias dos fatos que impedem a aplicação do redutor. Regime fechado como o único adequado. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1500262-13.2021.8.26.0559; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Monte Aprazível - 1ª Vara; Data do Julgamento: 09/11/2021; Data de Registro: 09/11/2021)

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS- Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas – Fala do policial militar firme e coerentes – Validade – Depoimentos que se revestem de fé-pública – Ausência de provas de que teria intuito de prejudicar o réu – Quadro Probatório seguro, estando apto a embasar um decreto condenatório – Pena e regime bem fixados – réu reincidente – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1503912-74.2020.8.26.0536; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/05/2022; Data de Registro: 16/05/2022).

Alem dos firmes relatos do militares, o auto de fls. 11/12 e o laudo de fls. 46/48 comprovam ser cocaína - aproximadamente 13,0g - a substância apreendida em poder do acusado.

Quanto a eventual tese de que ELTON DOMINGUES DE SOUZA seria apenas usuário de entorpecentes, segundo o art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Na espécie, apesar da pequena quantidade de entorpecentes apreendidos, o local da abordagem - Bar do Leonel - é conhecido nesta comarca como ponto de venda de drogas e a circunstâncias em que foi encontrado o dinheiro em espécie em poder de ELTON - 2 notas de R\$ 5,00, 3 notas de R\$ 10,00, 3 notas de R\$ 20,00 e uma nota de R\$ 50,00 - demonstra que o numerário decorreu de mercancia.

Portanto, incontroverso que ELTON DOMINGUES DE SOUSA trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, drogas consistentes em duas porções de cocaína, pesando aproximadamente 13,0g, sem autorização legal.

Ressalto, por fim, que não militam em favor da ré quaisquer causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, pois, imputável, detinha pleno conhecimento do caráter ilícito de suas atitudes e não empreendeu esforços para agir conforme o direito.

Sendo cogente o acolhimento da pretensão acusatória, passo à individualização da pena (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 68 do Código Penal). Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, assinalo que, quanto à culpabilidade, o réu não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo; o réu não possui antecedentes (fls. 27 e 33); os elementos coletados a respeito de sua conduta social e personalidade não se afiguram suficientes para apreciação aprofundada de tais circunstâncias; o motivo e as circunstâncias do crime são as inerentes ao tipo penal e encontram-se relatadas nos autos; as consequências foram as normais para as espécies; o comportamento da vítima não altera a dosimetria por se tratar de crime vago.

Assim, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena e diante do comando do art. 68 do Código Penal, verifico a ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes. Assim, fica mantida a reprimenda no patamar acima determinado.

Por derradeiro, considerando que a denunciado é tecnicamente primário, não ostenta antecedentes, não integra organização criminosas, e não se dedica a atividades criminosas, aplico a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, no patamar máximo, o que resulta em pena de 1 ano e 8 meses e 166 dias-multa.

Ante a primariedade da réu e por serem as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo o regime inicial aberto, para o início do cumprimento da pena de detenção, consoante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Ademais, por ser a denunciada primária e as circunstâncias judiciais favoráveis, a

ela a cabível a substituição de pena prevista no art. 44, incisos e parágrafos, do Código Penal. Deixo de conceder o sursis da pena (art. 77 do Código Penal), em vista da substituição ora reconhecida.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e o faço para CONDENAR o réu ELTON DOMINGUES DE SOUZA, qualificado nos autos, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, no regime inicial aberto, nos termos da fundamentação.

Cumpridos os requisitos do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a reprimenda privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos: (a) PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA no valor de 1 (um) salário-mínimo e (b) LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA.

Considerando que o sentenciado respondeu ao processo em liberdade, e não se verificando a presença dos requisitos que autorizam a decretação de sua custódia preventiva, permito-lhe apelar em liberdade, se por outro motivo não se encontrar preso (art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal).

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804 do Código de Processo Penal). Após o cálculo, intime-se para pagamento no prazo de 60 dias (NSCGJ/SP, art. 1.098, § 2º) e eventual causa de isenção deve ser objeto de pleito na fase de execução.

Providencie a serventia, observado o disposto no art. 336 do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, manifestando-se o Ministério Público e a Defesa (Cláusula Décima Primeira, § 25 do Termo de Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil Seção de São Paulo Convênio n. 003/2016). Em seguida, tornem-me conclusos para homologação (art. 538, § 1º, das NSCGJ).

Na hipótese de ter sido o defensor nomeado na forma do art. 263 do Código de Processo Penal, arbitro os honorários ao i. patrono no valor máximo previsto para o caso na tabela do convênio OAB-SP/DPSP pelos atos até aqui praticados. Expeça-se a certidão.

Operando-se o trânsito em julgado, lance-se o nome da sentenciada no rol dos culpados (IRGD-SP) e expeça-se a guia de recolhimento definitiva, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017, fazendo-se as anotações e comunicações necessárias, inclusive ao INI e ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal.

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Dou esta sentença por lida e publicada em audiência, saindo os presentes intimados.

Cananeia, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA